AllattAmore ONLUS

STATUTO

Associazione AllattAmore Onlus

Art. 1 – NOME E LOGO

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, della legge regionale 22/94 e ci atteniamo alla D.L.vo 460/97 e' costituita un'associazione, senza fini di lucro, denominata "**AllattAmore Onlus**".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Caltanissetta. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere eventuali sedi periferiche in ogni parte del territorio PROVINCIALE, il quale fisserà le norme per la costituzione e il funzionamento delle stesse. Caltanissetta - Via S. Spaventa sn. (Pal. Turchio)

Art. 3 - Durata

L'Associazione " AllattAmore Onlus" ha durata illimitata.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione è apartitica, nasce allo scopo di svolgere attività di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona, perseguendo il fine della solidarietà umana, civile e culturale. con particolare riguardo alla salute e al benessere psicofisico dei neogenitori e dei bambini.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontaristico e democratico la cui attività è espressione di partecipazione solidale e pluralistica con struttura elettiva e gratuità delle cariche sociali.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e di mutuo soccorso. L'associazione si serve, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in vista del conseguimento dei suoi scopi, di pubblicazioni, conferenze, seminari, corsi didattici e iniziative socio-educative anche attraverso sistemi di comunicazione multimediali.

L'Associazione, ispirandosi ai principi del bene comune, opera in piena autonomia e determina il proprio programma di attività per coniugare l'opportunità di definire spazi di collaborazione con le migliori energie della società ed in particolare con le Istituzioni pubbliche e private, gli istituti scolastici, l'Azienda Sanitaria Provinciale, i Consultori Familiari anche attraverso la stipula di convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti con scopi analoghi o connessi ai propri.

In particolare l'Associazione ispirandosi alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U., 1989) ed a concetti di globalità ed efficienza nell'assistenza perinatale, si propone di:

- elaborare, promuovere, realizzare progetti di sostegno alla genitorialità ed attività di arricchimento delle competenze genitoriali;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio secondo i principi di solidarietà nelle relazioni sociali;
- stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini e i nuclei familiari in un clima di benessere soggettivo e sociale ed in grado di sviluppare il senso di cittadinanza e di appartenenza alla comunità;
- raccogliere materiale documentario utile a monitorare la situazione dei nuclei familiari che comprendono bambini piccoli al fine di realizzare un'opera di sensibilizzazione sulle loro necessità;
- realizzare iniziative di sostegno per i neogenitori che comprendano la promozione di specifici servizi;
- promuovere e attuare forme di mutuo-aiuto tra genitori, famiglie e comunità esterne;

- promuovere e diffondere l'allattamento materno;
- promuovere la costituzione della Banca del Latte Umano Donato (BLUD) secondo le "Linee Guida" elaborate dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) con eventuali interventi di tipo politico-amministrativo;
- promuovere e diffondere la donazione del latte materno per l'utilizzo del latte umano donato nei Centri di Neonatologia e, in particolare, nelle Terapie Intensive Neonatali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza e i vantaggi del latte di donna e sulla sua donazione.
- operare per la costruzione di una rete per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative riguardanti i servizi alla genitorialità, alla famiglia e all'integrazione (pediatri, baby sitter, collaboratrici domestiche, consultori);
- promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza del sostegno alla genitorialità e delle buone prassi nella pedagogia dell'infanzia;
- contribuire, mediante attività e servizi, alla promozione di stili di vita e modelli eco-compatibili rispettosi dell'infanzia.

Art. 5 - Modalità

Le modalità per raggiungere gli obiettivi statutari sono:

- lavorare con esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione;
- prevedere l'affiliazione e la collaborazione con Onlus e/o altre Associazioni di Promozione Sociale, Culturale, o affiliare altre Associazioni culturali, circoli, al fine di creare una rete di relazioni e di scambi per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dell'autonomia dell'Associazione stessa;
- stipulare contratti di locazione e/o comodato, atti di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, purché considerati utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- richiedere contributi e finanziamenti a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno alle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione delle varie iniziative;
- gestire i beni di cui l'Associazione è o sarà proprietaria;

Eventuali proventi riconducibili ad attività dell'Associazione, non avendo fini di lucro, non potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo quelle forme di solidarietà che saranno specificate nelle attività che si svolgeranno.

Art. 6 – Soci

- Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro fanno domanda redatta su stampati predisposti dell'associazione medesima e indirizzata al Presidente e deve contenere, oltre i dati anagrafici e la liberatoria ai fini della legge sulla privacy, esplicita adesione allo statuto dell'associazione, di cui ciascuno potrà ottenere copia, e allo spirito che anima i soci fondatori .
- Nel caso in cui la domanda di iscrizione, trascorso un mese dalla data di presentazione, non venisse rigettata, la stessa si intenderà accettata, da ciò deriva per l'associazione il diritto alla riscossione della quota associativa.

Art.7 – Categoria di Soci

- **Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l'associazione e che hanno firmato l'Atto Costitutivo:

- Andaloro Concetta;
- Anzelmo Daniela;
- Carmeci Floriana Antonella;
- Gerbino Gaia Maria;

- Marchese Deandra;
- Mastrosimone Liboria Maria Anna Rita;
- Messana Alessandra;
- Miraglia Angela;
- Scarano Manuela;
- Tumminelli Rossella Biagia;
- Vitali Isabella.

• **Soci Operativi**

Sono Soci Operativi i volontari o le volontarie dell'associazione che offrono la loro disponibilità operativa con costanza, in base alla programmazione dell'associazione

• **Soci Onorari**

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva.

• **Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione oltre con la propria disponibilità operativa anche con conferimento in denaro .

Le quote associative sono determinate nel loro importo di anno in anno secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione come da statuto.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 9 - Recesso\esclusione

La qualità di Socio si perde per:

- **Decesso;**
- **Mancato pagamento della quota sociale**: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- **Dimissioni:** ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'**Assemblea dei Soci;**
- il **Consiglio Direttivo;**
- il **Collegio dei Revisori;**
- il **Collegio dei Probiviri;**
- il **Presidente.**

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 12- Riunione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (posta elettronica, fax, sms, WhatsApp) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13- Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 14- Diritto di voto

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16 – Nomina Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica un anno. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 22 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Articolo 23 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 24 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 25 – NORME FINALI
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA

Registrato al nr. 102 serie 3 il 2-9 GEN. 2015
esatte euro Esente
di cui euro
del

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO